

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL SEKTÖR VE KAMU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim elemanı ve idari personelin özel sektör ve kamuya profesyonel hizmet sağlaması aracılığı ile vereceği her türlü danışmanlık hizmetleri ile ilgili temel prensip ve süreçleri açıklamaktır. Kamu ve özel sektörle güçlü iş birlikleri kurarak bilimsel birikimini toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde çalışan tam zamanlı öğretim elemanları ve idari personeli kapsar.

(2) Bu yönerge, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim elemanlarının ve idari personelin uzmanlık alanında vereceği; proje hazırlama, fikir geliştirme, eğitim, saha araştırması, bilimsel araştırma, Ar-Ge, ürün geliştirme, modelleme, tasarım, teknik geliştirme, ölçüm, her türlü test ve analiz, prototipleme, politika geliştirme, sosyal etki analizi vb. faaliyetlerde bilimsel ve teknik danışman rolünü üstleneceği hizmetleri kapsamaktadır.

(3) Özel sektör veya kamu kurumlarının; ulusal-uluslararası fon kuruluşlarından (TÜBİTAK, KOSGEB, İSTKA, AB Fonları, Bakanlıklar vb.) destek alarak yürüttüğü projelerde danışman rolünü üstlenen Bahçeşehir Üniversitesi tam zamanlı öğretim elemanlarının ve idari personelin uzmanlık alanında vereceği hizmetleri kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) BAU: Bahçeşehir Üniversitesini,

b) BAUTTO: Üniversite bünyesinde yürütülen öz ve dış kaynak tüm projelerin koordinasyonundan, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetiminden, girişimcilik veya lisanslama ile fikri ve sınai mülkiyet portföyünün ticarileştirilmesinden, üniversite ile kamu ve sanayi arasındaki iş birliğinin koordine edilmesinden sorumlu olan Araştırma Politikaları, Teknoloji Transferi ve Girişimcilik Direktörlüğünü,

c) Danışman: BAU bünyesinde tam zamanlı çalışan ve BAU dışındaki kurumlara danışmanlık hizmeti verecek olan öğretim elemanları ve idari personelini,

ç) Danışmanlık Sözleşmesi: Üniversite bünyesinde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları ve idari personel tarafından verilecek danışmanlık hizmetinin kapsamını, hizmetin veriliş yerini ve şeklini, hizmetin süresini, bütçesini, vb. bilgileri içeren ve ilgili firma/kurum ile BAU ve danışman arasında imzalanan sözleşmeyi,

d) FSMH: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını,

e) Firma: Danışmanlık hizmetini alacak olan firmayı veya kurumu,

f) Gizlilik Sözleşmesi: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları ve idari personel tarafından verilecek danışmanlık hizmeti kapsamında ortaya çıkacak veya elde edilecek bilgilerin gizliliğinin korunması konusunda koşul ve sorumlulukları barındıran ve hizmet sunan akademisyen/uzman ile hizmet sunulan taraf(lar) arasında imzalanan sözleşmeyi,

g) KÜSİ: Kamu, Üniversite ve Sanayi İş Birliğini,

ğ) Rektörlük: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Üniversite Sanayi İş birliği Süreç Yönetimi

Süreç başlangıcı

MADDE 5 - (1) Danışmanlık hizmetine ilişkin iş geliştirme faaliyetleri, danışmanlık sözleşmesi hazırlıkları, danışmanlık sözleşmesi imzası sonrası mali ve idari süreçler ile KÜSİ sözleşme öncesi ve sonrasındaki tüm süreçler BAUTTO tarafından yürütülür.

(2) İşbu yönerge Madde 2’de yer alan kapsamda danışmanlık hizmetlerinin başlangıcı aşağıda tanımlanmıştır.

a) Üniversite KÜSİ’yi stratejik ortaklıklar olarak değerlendirmekte olup iş birliğini hangi tarafın başlattığından bağımsız olarak iş birliğinin verimli ve sürdürülebilir şekilde tesis edilmesini temel alır. Bu doğrultuda, iş birliği süreçlerinin çift yönlü olarak geliştirilmesi kabul edilir. Firmalar doğrudan öğretim üyelerine veya idari uzmanlara danışmanlık taleplerini iletir, benzer şekilde danışmanlar da firmalar ile iş geliştirme görüşmeleri gerçekleştirir. BAUTTO, firmalar ile öğretim elemanı ve/veya idari uzman eşleştirme, iş birliği süreçlerini başlatma ve destekleme yetkinliğine sahiptir. Danışmanlar, firmalarla iş geliştirme faaliyetlerini sözleşme aşamasına gelmeden önce BAUTTO’ya bildirmekle yükümlüdür.

b) BAUTTO, iş birliğinin resmi çerçevede yürütülmesi için idari ve hukuki destek sağlamanın yanı sıra, iş geliştirme toplantılarında Danışmanlara eşlik ederek sürecin sağlıklı ilerlemesini destekler. Ayrıca, işin teknik ve mali hususlarının şekillenmesi aşamasında Danışmanlara sözleşme süreçlerinde rehberlik eder, idari destek hizmeti sunar.

(3) BAUTTO, Danışmanın vereceği hizmetin, işbu Yönergeye göre danışmanlık hizmeti kriterlerine uygunluğu konusunda değerlendirme yapar. İşin muhteviyatı ve kurumsal etkisine göre gerekli durumlarda sözleşmeye konu olan iş ve süreç yönetimini Rektörlüğün görüş ve onayına sunar.

Sözleşme süreci

MADDE 6 - (1) Danışmanlık hizmetlerinde aksi bir zorunluluk yoksa BAU Hukuk Müşavirliğinden onaylı Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi şablon(ları) kullanılır.

(2) Firmanın kendi sözleşme metni ile süreci yönetmeyi talep ettiği durumlarda, BAUTTO, BAU Hukuk Müşavirliği görüş ve onayını alarak sözleşme süreçlerini yürütür.

(3) Danışmanlık Sözleşmesi, içinde Gizlilik Sözleşmesini de barındırır; ancak Firma tarafından talep edildiği gerekli durumlarda, iş geliştirme görüşmelerine başlarken önden Gizlilik Sözleşmesi imzalanır.

(4) BAUTTO tarafından hazırlanan ve/veya kontrol edilen ve BAU Hukuk Müşavirliği onayı alan danışmanlık sözleşmesi taraflarca imzalanır. Danışmanlık sözleşmelerinin orijinal kopyaları veya aslı gibidir imzalı kopyaları BAUTTO tarafından arşivlenir.

(5) Sözleşmenin hangi şartlarda feshedilebileceğine dair hususlar danışmanlık sözleşmesinde belirtilir. Bu şartlara uygun olarak iptali gereken sözleşmeler feshedilir. Danışmanlık sözleşmesi taraflarına ait tüm fesih talepleri gerekçeleri ile birlikte BAUTTO tarafından BAU Hukuk Müşavirliğine bildirilir, alınan görüş ve onay doğrultusunda süreç yürütülür.

Birden fazla danışmanın birlikte çalışması

MADDE 7 - (1) Birden fazla danışmanın birlikte çalışması gereken KÜSİ’de her danışman için ayrı sözleşme hazırlanır. Gerekli hallerde tek bir danışmanlık sözleşmesinde birden fazla danışman ve beraberinde bursiyerler (öncelik BAU olmak üzere, üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar) Hukuk Müşavirliği görüş ve onayı doğrultusunda yer alır.

(2) Birden fazla danışmanın birlikte çalıştığı tekil danışmanlık sözleşmelerinde, sözleşme bedeline ait pay oranları, danışmanlar varsa bursiyerler arasında sözleşmede belirtilir. İşin muhteviyatından ötürü bu bilginin sözleşmede yer almadığı durumlarda,

Danışman(lar) bütçe kırımlarını BAUTTO'ya yazılı bildirir. Aksi takdirde bütçe BAUTTO tarafından danışmanlar ve bursiyerler arasında eşit olarak paylaşılır.

Danışmanlık türleri ve alt hizmetler

MADDE 8 - (1) Danışmanlık Sözleşmesine konu hizmet aşamalı çalışmayı veya doğrudan projenin danışman tarafından icrasına konu olabileceğinden, talep edilen hizmetin türü itibariyle birden fazla alt hizmeti (saha çalışması, workshop, tematik eğitim, vb.) barındırabilir. Danışman hizmet türü ve alt hizmetler konusunda aşağıdaki hususlardan sorumludur.

a) Aşamalı Çalışma: Firmanın fon tahsisi için hazırladığı projenin başvuru aşamasında talep edilen danışmanlık taahhüdü¹, proje süresince verilecek danışmanlıktan ayrı ele alınarak ayrı bir sözleşmeyle kayıt altına alınır. BAUTTO bu tür durumlarda Hukuk Müşavirliği onaylı ön sözleşme ile tarafların arasındaki mutabakatı sağlar. Fon sağlayıcının resmi proje kabulünden sonra danışmanlık hizmeti farklı müteakip bir sözleşme ile taraflar arasında BAUTTO koordinasyonu ile düzenlenir.

b) Proje Hazırlık Hizmeti: Firmanın fon tahsisi için proje geliştirme ve proje hazırlık hizmeti için danışmanlık talep ettiği durumlarda işbu yönergede tanımlanan danışmanlık sözleşmesi hususları geçerlidir.

c) Proje Hizmeti: Firmanın öz kaynakları ile danışmanlardan temin edeceği proje icra hizmetlerine ilişkin olarak işbu yönergede tanımlanan danışmanlık sözleşmesi hususları geçerlidir.

(2) Danışmanlık sözleşmesi kapsamında alt hizmetlerin yer alması durumunda aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Sözleşmede, insan kaynakları giderleri yanı sıra malzeme, ekipman, sarf vb. giderler yer alabilir. Bu durumda danışmanın BAUTTO'ya yazılı olarak projenin yürütme bütçesini sunar. BAUTTO sözleşme sürecinde alt hizmetlerin ve diğer ihtiyaçların kırımlarını takip ederek mali ve idari süreçleri yürütür.

b) Sözleşmede 3 üncü şahıslar ve diğer kurum/firmalardan hizmet alımı tanımlanması durumunda anılan taraf ile hizmete ilişkin ayrı bir sözleşme BAUTTO koordinasyonu ile imzalanır.

¹ Firmalar; TÜBİTAK, KOSGEB vb. projelerinin başvuru aşamasında bilimsel danışmanlık hizmeti alacağını taahhüt etmek ile yükümlüdür. Bu tür durumlarda henüz hizmet alımı başlamamış olup geleceğe yönelik planlama yazılı olarak taahhüt edilmektedir.

Danışmanlık hizmet bedeli ve süresi

MADDE 9 - (1) KÜSİ sözleşmeleri için bütçe üst limit bulunmaz. BAUTTO tarafından danışmanlığa konu işin teknik kapsamı ve takvimi ile bütçe değerlendirme ve belirleme çalışmaları danışman ile birlikte yapılır.

(2) Danışman ve BAUTTO, bütçe hesaplamalarında ve firma ile görüşmelerinde danışmanlığa konu hizmetin muhteviyatına göre gerek insan kaynakları gerekse malzeme, ekipman ve sarf vb. giderlerin brüt maliyetlerini dikkate almak zorundadır. BAUTTO Danışmana bütçe oluşturma konusunda destek hizmeti verir ve bilgilendirme yapar.

(3) Danışmanlık sözleşmelerindeki bedel (hizmet bedeli + KDV), BAU tarafından düzenlenecek fatura mukabilinde firma tarafından BAU'nun sözleşmede belirtilen BAU danışmanlık hizmetleri hesabına yatırılır. Büyük ölçekli danışmanlık hizmetlerinde işe özel olarak BAU dahilinde ayrı hesap açılır.

(4) Danışmanlık hizmet bedeli üzerinden aşağıda açıklanan ve Ek-1 'de verilen kesintiler uygulanır.

a) KDV hariç hizmet bedeli tutarının %17,5'i yasal kesintileri (SGK işveren payı ve işsizlik payı) için ayrılır.

b) Sözleşme bedeline göre Ek-1 'de verilen BAU kurum payı kesintileri yapılır.

c) Danışmana aktarılacak bedel, Ek-1 'deki kesintilerinden sonra danışmanın bodrosuna alınarak gelir vergisi kesintileri yapıldıktan sonra şahsi hesabına aktarılır.

(5) KÜSİ faaliyetini teşvik etmek amacı ile danışmanlık sözleşmesi toplam bedeline göre danışmana teşvik ödenir. Teşvikler danışmanlık sözleşmesi KDV hariç toplam tutarı üzerinden Ek-1'de verilen oranlara göre hesaplanır. Toplam sözleşme bedelinin BAU hesaplarına aktarılmasını müteakip ayın maaşı ile birlikte danışmana ödenir.

MADDE 10 - (1) Eğitim, araştırma ve bilimsel çalışmalar dikkate alınmak kaydı ve şartı ile danışmanlık sözleşmesinde belirtilen hizmetin devam edeceği süre ile ilgili herhangi bir alt ve üst süre sınırlaması yoktur.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 11 - (1) Danışman, danışmanlık sözleşmesine konu hizmeti süresince 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa konu bir buluş, yenilik, geliştirme ve çıktı elde ettiği takdirde, ivedilik ile yazılı veya elektronik olarak BAUTTO aracılığı ile BAU'ya ve eş zamanlı olarak hizmet sunduğu firmayla bildirmekle yükümlüdür.

(2) Danışman, danışmanlık sözleşmesi imzası öncesinde BAUTTO'dan bağımsız olarak FSMH ilişkin firma ile ön anlaşma yapamaz ve hakları firmaya bırakamaz.

(3) Danışmanlık sözleşmesinde yer alan FSMH konusundaki paylaşım hükümlerine BAU ve firmaya bağlı kalınarak hareket edilir. Bu haklar danışmanlık sözleşmesinde firmaya devredilmişse, sözleşmeye konu teknik işteki katkısı oranında danışmanın buluşçu olarak yer alması BAUTTO tarafından talep edilir.

(4) Danışmanlık sözleşmesinde FSMH açıkça belirlenmemişse, bu hakların paylaşımına ilişkin olarak BAUTTO koordinasyonunda BAU ile firma arasında FSMH sözleşmesi imzalanır.

(5) İşbu yönergede tanımlanan danışmanın FSMH konusundaki faaliyetleri, BAU Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Ticarileşme Yönergesi kapsamına dahildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar ve Kısıtlar

Sorumluluklar

MADDE 12- (1) Danışmanlık sözleşmesindeki hizmeti sunma sorumluluğu tamamen danışmana aittir. Danışmanlık sözleşmelerinde tanımlanan işin/hizmetin/projenin teknik, takvimsel ve bütçesel gerçekleştirmeleri danışmanın sorumluluğundadır.

(2) BAU, kurumsal kimliği ile verilecek danışmanlık hizmeti açısından herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve herhangi bir taahhütte bulunmuş sayılmaz. Danışmanlık sözleşmesi dahilinde firmanın taraf olarak danışman yerine BAU'nun taraf olmasını talep ettiği durumlarda, Danışman ile BAU arasında bahse konu hizmete ilişkin ikinci bir sözleşme imzalanır.

(3) Danışmanlık sözleşmesi, danışmanın BAU ile kendi arasındaki iş sözleşmesinde yer alan sorumluluklarını azaltmaz ve değiştirmez.

(4) BAUTTO, danışmanlık sözleşmesi dahilinde tanımlanan işinin teknik takibini yapmaz. Teknik takip ve tanımlanan hizmetin/işin ifası danışmana aittir.

Danışmanlık için kısıtlar

MADDE 13 - (1) Verilecek danışmanlık hizmetleri sayı ve süresi, danışmanın bağlı olduğu fakülte ve Rektörlük onayına tabidir.

(2) BAU'da eğitim ve araştırma faaliyetleri neticesinde üretilen araştırma sonuçları, eğitim materyalleri, vb. kaynaklar, danışmanlık hizmeti kapsamında Rektörlükten yazılı izin alınarak kullanılır.

(3) BAU'nun kamuya açmadığı ve BAU bünyesinde çalışıyor olmak sayesinde elde edilen (kurumsal, idari, finansal, vb.) bilgiler, danışmanlık hizmeti kapsamında kullanılamaz.

Üniversitenin kaynaklarının kullanımı

MADDE 14 - (1) Danışmanlık hizmeti sırasında sözleşmede belirtilmediği takdirde BAU'nun diğer çalışanları, mekân, cihaz ve altyapısı kullanılmaz ve başka yerlere transfer edilmez. Bu tür kullanımlar için BAUTTO koordinesinde ek bir hizmet alımı vb. seçenekler değerlendirilir.

Üniversitenin isim ve logosunun kullanımı

MADDE 15 - (1) Verilen danışmanlık hizmeti kapsamında BAU'nun adı ve ana logosu kullanılamaz. Logo kullanımına yönelik izin Rektörlük onayına tabidir.

(2) KÜSİ'ye konu danışmanlık hizmetlerinde BAUTTO'nun logosu, firma tarafından yazılı izin ile kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 16 – (1) Üniversitemiz Senatosu'nun 05.03.2020 tarih ve 2020/06/08 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Bahçeşehir Üniversitesi Sektör ve Kamu Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Yayımlandığı Senato'nun	
Tarihi	Sayısı
19.09.2024	2024/13/16
Yönergenin Onaylandığı Rektörlük Onayı'nın	
Tarihi	Sayısı
26.09.2024	144

Ek-1: Danışmanlık Hizmeti Kesintileri ve Teşvikleri

Tablo 1 Danışmanlık Hizmeti Kesintileri ve Teşvikleri

Sözleşme Tutarı, TL (KDV Hariç)	SGK İşveren ve İşsizlik Primi (%)	Kurum Payı (%)	Danışman KÜSİ Teşvik Oranı (%)
0-500.000	0	0	Yok
500.001-1.000.000	17,5	0	Yok
1.000.001 – 2.000.000	17,5	3,5	3,5
2.000.001 – 3.000.000	17,5	5	3
3.000.001 ve 5.000.000	17,5	7,5	2
5.000.001 ve üstü	17,5	10	1,5

İşbu yönerge Madde 9'un 5 inci fıkrasında tanımlanan KÜSİ faaliyeti teşvik bedelleri, Danışmanlık sözleşmesinde birden fazla danışman olması durumunda aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Tablo 2 Danışman Sayısı Katsayısı (y)

y = Danışman Sayısı Katsayısı	
Tek danışman	1
2 danışman ve üzeri; n= Danışman Sayısı	1,2/n

Danışman KÜSİ Teşvik Tutarı = KDV hariç Sözleşme Toplam Tutarı * Danışmanlık Teşvik Tutarı Oranı * y